

1502573-28.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... idade, com ele praticando o crime de roubo majorado descrito no parágrafo anterior.

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 71).

Réu citado (fls. 93). Resposta apresentada (fls. 97/100).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502573-28.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502573-28.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS BARRETO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GABRIEL DOS SANTOS BARRETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 00h10min., na Rua Expedito Izídio Andrade, 512, Metalúrgicos, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos e divisão de atos de execução com o adolescente Matheus Vinicius Porfiro dos Santos (qualificado a fls. 16) subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Raimunda Barros Moreira Batista e Paulo de Jesus Silva, 01 estojo de maquiagem, 01 bolsa, 02 aparelhos de telefonia celular, avaliados em R\$ 400,00, 2 cartões bancários e a quantia em dinheiro de R\$ 20,00 (cf. auto de apreensão de fls. 16/17 e fotografias a fls. 18/20), pertencentes as vítimas.

Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, GABRIEL

DOS SANTOS BARRETO facilitou a corrupção do adolescente Mateus de Oliveira Almeida (qualificado a fls. 9), de 16 anos de idade, com ele praticando o crime de roubo majorado descrito no parágrafo anterior.

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 71).

Réu citado (fls. 93). Resposta apresentada (fls. 97/100).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 158/162).

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da majorante e do concurso material, fixação de regime menos severo para o início do cumprimento de pena e recurso em liberdade (fls. 16/181).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas reclamam a procedência parcial da ação.

A vítima Paulo narrou os fatos com detalhes, informando a abordagem, a simulação de emprego de arma de fogo, a subtração dos pertences e a pronta recuperação através da guarda municipal. Não obstante, quando do reconhecimento judicial, teve dúvidas em apontar o assaltante. Pediu para ver os braços dos detentos, alegando que o indivíduo que a abordou não possuía tatuagem e por isso, apontou o detento de número um como provável autor. Porém, o réu ostentava o número dois e possui tatuagens nos dois braços. A vítima disse ainda que no momento do roubo os assaltantes usavam blusas de frio com capuz, também usavam bonés, mas mesmo assim teria visualizado os braços do assaltante depois de abordado pela polícia.

A vítima Raimunda relatou o roubo, dizendo que ela e o namorado foram abordados por dois indivíduos. Tiveram os bens subtraídos, que logo depois foram recuperados pela polícia. Segundo a narrativa da vítima, quando procurou os policiais, os assaltantes já estavam detidos. Não soube informar se usavam máscaras antivirais e também não observou as fisionomias dos assaltantes. Aduziu que visualizou os rostos depois de detidos. Durante reconhecimento judicial, de início apontou o réu como a pessoa bem parecida com um dos assaltantes, dentre os três detentos. Depois, teve dúvidas, recalcitando entre o réu e o detento de número três.

Relembro o valor das declarações dos ofendidos nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando alicerçadas por demais elementos de convicção e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, salvo se existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada destas narrativas, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

“Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTACrim 24/2/30 – Rel. Nogueira Filho).

As demais provas corroboram as declarações da vítima. Os policiais ouvidos confirmaram o flagrante, esclarecendo a abordagem do réu com os pertences da vítima, logo após a prática do delito. As vítimas informaram o local do roubo e o réu foi abordado há 500 metros do local indicado. O roubo tinha ocorrido a dois ou três minutos. Disseram que as vítimas reconheceram os indivíduos como sendo os assaltantes.

O réu manteve-se em silêncio quando do interrogatório.

Não obstante a recalitrância nos reconhecimentos judiciais, entendo que as circunstâncias dos autos são manifestamente incriminatórias. O réu foi preso em flagrante minutos após o roubo, cerca de 500 metros do local em que abordou as vítimas, e na posse dos bens subtraídos.

Ademais, o menor foi ouvido na Vara da Infância e Juventude, onde alegou que Gabriel foi roubar e foi junto com ele. Disse que conheceu Gabriel na Fundação Casa e moravam juntos (link de fls. 89).

Assim, embora não se ignore a relevância do reconhecimento feito pela vítima nos delitos de roubo, não se trata de elemento de prova essencial à imputação se existentes outros elementos de convicção que confirmam a autoria. Na hipótese dos autos, a inconsistência no reconhecimento foi suprida pelas demais provas amealhadas.

Logo, dúvidas não existem quanto à autoria e materialidade do crime de roubo. A grave ameaça e o emprego de violência estão positivados nos autos. O mesmo acervo probatório confirma o concurso de agentes. É perceptível que a atuação do réu foi conjunta e determinante para a consumação da prática criminosa.

Não existe a insuficiência reclamada pela defesa.

Entretanto, assiste razão à Defesa no que tange à absolvição pelo delito de corrupção de menores.

Crime não se presume. Deve de alguma forma estar demonstrado, sob pena de responsabilidade objetiva.

E o simples concurso de agentes envolvendo menores, de per si não é causa ou motivo suficiente para a condenação. Junto ao fato devem estar agregados elementos outros que ao menos indiquem que efetivamente a corrupção ocorreu por culpa e obra daquele agente, maior de idade, que praticou o delito em conluio com os adolescentes.

Ora, não se trata de 'prova impossível', ao revés, perfeitamente viável, embora obtida com um 'certo trabalho'. Ao menos é isso que exige o tipo.

Para que configure a corrupção do menor, necessariamente há que se provar a sua anterior condição de pessoa não corrompida, que nunca havia participado de crimes ou contravenções, ou mesmo praticado atos infracionais, pois não é possível corromper ou facilitar a corrupção de alguém já pertencente à marginalidade, o que ensejaria crime impossível por absoluta impropriedade do objeto.

Sem a prova do resultado, a efetiva corrupção ou facilitação desta corrupção, a absolvição é medida que se impõe.

Em suma, de rigor a condenação do acusado nos parâmetros acima mencionados.

Passo à fixação da pena.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal,

fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante menoridade, que será considerada quando da fixação do regime prisional.

Em razão da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), majoro a reprimenda em 1/3 (um terço). Da mesma forma procedo com a pena de multa.

Obtenho como sanção final 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de prisão, em razão da gravidade da acusação e do montante da pena, em cotejo com a menoridade e o tempo de prisão provisória já cumprido.

As informações sobre as condições econômicas do acusado são insuficientes. Acolho como valor diário da multa o mínimo legal.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a) CONDENAR GABRIEL DOS SANTOS BARRETO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal;

b) ABSOLVER GABRIEL DOS SANTOS BARRETO, qualificado nos autos, do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A lei penal impede a substituição e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.

Para resguardo das vítimas, principalmente pelo temor revelado pela ofendida Raimunda, e para garantia da aplicação da lei penal, indefiro recurso em liberdade, garantida, no entanto, a detração penal para fins de progressão de regime.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 26 de abril de 2022.